

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

JUNTA DE PLANIFICACIÓN

Parte Demandante

Vs.

JOSÉ LUNA PELLICCI, SANTIA
CASIANO GARCÍA Y LA SOCIEDAD
LEGAL DE GANANCIALES
COMPUESTA POR AMBOS

Parte Demandada

CIVIL NÚM. PO2026CV00275

SOBRE: Injunction estatutario, ausencia de
permiso de construcción

RE: QUERELLA NÚM. 2023-SRQ-012575

MOCIÓN SOLICITANDO EXPEDICIÓN DE ORDEN Y CITACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Demandante por conducto de la representación legal que
suscribe y muy respetuosamente, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

1. La Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, (en adelante “La Junta”),
presentó el recurso de epígrafe de conformidad con las disposiciones de la Ley 161
de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, mejor conocida como la *Ley para la
Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico* (Ley Núm. 161-2009), la Ley 75 de 24 de
junio de 1975, según enmendada, mejor conocida como la *Ley Orgánica de la Junta de
Planificación de Puerto Rico* (Ley Núm. 75), y los reglamentos promulgados en virtud
de éstas.
2. En lo pertinente, el Artículo 14.1 de la Núm. Ley 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9024, dispone
lo siguiente:

La Junta de Planificación...podrá presentar una acción de *injunction, mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para
solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya
solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la
paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y
permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y
condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no
autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la
cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles,
pólizas, arbitrios y sellos; 4) **la demolición de obras construidas, que al
momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el
mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca
se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.**

...

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante
la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida,
Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra
dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando

los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.
(Énfasis nuestro)

3. De conformidad con lo antes expuesto, se solicita muy respetuosamente que se expida la Orden y Citación de vista de interdicto para el caso de epígrafe. *Se acompañan proyectos de orden y mandamiento.*

POR TODO LO CUAL, la Parte Demandante muy respetuosamente solicita a este Honorable Tribunal, que expida la Orden y Citación de vista, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico a 26 de enero de 2026.

f/ Lcda. Rocío Sáez Mangual
RUA Núm. 21053
PO Box 367957
San Juan, PR 00936
Tel. (939)-633-6550
rsaez@eragroupllc.com